PROYECTO DE LEY
INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESQUELETOS URBANOS DE DOMINIO PRIVADO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un sistema de incentivos fiscales y financieros para promover la finalización de obras paralizadas en inmuebles de dominio privado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Los beneficios, incentivos y regímenes previstos en la presente ley se aplican única y exclusivamente a aquellos inmuebles de dominio privado cuyas obras se encuentren efectivamente paralizadas con anterioridad a la fecha de publicación de la presente norma en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Quedan expresamente excluidas del presente régimen todas aquellas obras cuya paralización se configure con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 3°.- Definición de Esqueleto Urbano Privado. A los efectos de la presente ley, se entiende por "esqueleto urbano privado" a toda edificación de dominio privado, con o sin permiso de obra vigente, que se encuentre paralizada por un período mínimo de cinco (5) años, con un grado de avance de obra de al menos el sesenta por ciento (60%), una superficie de lote mínima de quinientos (500) metros cuadrados y una superficie edificada mínima de dos mil (2.000) metros cuadrados.

A los efectos de la presente ley, el grado de avance de obra debe acreditarse mediante parámetros físicos o constructivos objetivos previstos en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a los criterios que determine la reglamentación.

Artículo 4°.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo determina la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

CAPÍTULO II
PLAN DE ADECUACIÓN E INCENTIVOS

Artículo 5º.- Beneficiarios. Las disposiciones e incentivos previstos en la presente ley son aplicables a las personas humanas o jurídicas que resulten titulares de dominio, poseedores legítimos o representantes legales de los inmuebles incluidos en el régimen.

La adhesión al presente régimen es voluntaria.

Artículo 6°.- Plan de Adecuación. Los sujetos comprendidos en la presente ley que soliciten su incorporación al régimen deben presentar ante la Autoridad de Aplicación un Plan de Adecuación del inmueble, que debe contener como mínimo:

a. Dirección, nomenclatura catastral e identificación registral del inmueble;
b. Identificación del o los propietarios o titulares de dominio, con indicación de la fecha de la titularidad vigente;
c. Estado de avance de obra y estado de conservación estructural, con indicación de la fecha de la última inspección técnica realizada y el organismo o profesional interviniente;
d. Fecha de paralización de la obra y causa, cuando sea determinable. En el caso de no ser determinable, deberá constar la fecha desde la cual no se registran avances según la información disponible;
e. Existencia de causas judiciales, embargos, inhibiciones u otras restricciones al dominio, con indicación de su fecha de origen y estado procesal vigente;
f. Superficie de lote y superficie edificada;
g. Zonificación según el Código Urbanístico vigente y usos posibles a la fecha de inscripción;
h. Valor fiscal del inmueble según la valuación fiscal vigente al momento de cada actualización anual;

i. Compromiso de finalización de obra, con cronograma detallado;
j. Proyecto de obra actualizado y memoria descriptiva;
k. Descripción de los criterios de asequibilidad habitacional aplicables al proyecto;
l. Identificación de los recursos propios o de financiamiento externo con que se cuenta;
m. Destino del inmueble una vez finalizado;
n. Identificación del director de obra responsable inscrito en el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).

Artículo 7°.- Aprobación del Plan de Adecuación. La Autoridad de Aplicación puede aprobar, observar o rechazar el Plan de Adecuación dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de presentado.

La aprobación queda condicionada a que el destino previsto para el inmueble contemple valores de venta o locación para las unidades sujetas al régimen de asequibilidad que sean razonables con los ingresos medios de la zona, conforme los parámetros que establezca la reglamentación. Sin la acreditación de esa condición respecto a dichas unidades, el Plan no podrá ser habilitado bajo ninguna circunstancia.

Si la Autoridad de Aplicación observare el Plan de Adecuación, el propietario cuenta con treinta (30) días adicionales para adecuarlo.

Artículo 8°.- Condiciones de asequibilidad. A los efectos del otorgamiento de los incentivos previstos en la presente ley, la Autoridad de Aplicación debe evaluar las condiciones de asequibilidad del proyecto presentado en el Plan de Adecuación, considerando las características particulares de cada inmueble y la viabilidad económica de su finalización.

A tal efecto, puede ponderar, entre otros elementos:

a. La localización y zonificación del inmueble;
b. El grado de avance y estado de la obra;
c. Los costos estimados de finalización;
d. Los valores de mercado de venta o locación en la zona;
e. La incorporación de unidades destinadas a vivienda permanente;
f. La existencia de mecanismos de financiamiento accesible, alquiler asequible u otras modalidades que faciliten el acceso habitacional;
g. La proporción de unidades destinadas a sectores de ingresos bajos, medios o medios-bajos;
h. Todo otro criterio técnico, urbanístico, económico o social que la reglamentación considere pertinente.

Artículo 9°.- Incentivos Fiscales. A los propietarios que presenten y cumplan un Plan de Adecuación aprobado, la Ciudad les otorgará los siguientes incentivos fiscales, en consideración de las condiciones de asequibilidad:

a. Exención del pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) durante el período de ejecución de las obras previstas en el Plan de Adecuación, con un máximo de dos (2) años;
b. Exención total o parcial de las contribuciones por mejoras derivadas de obras de infraestructura que ejecute el Gobierno de la Ciudad en el entorno del inmueble durante el período de obras;
c. Posibilidad de compensar deudas fiscales preexistentes con el Gobierno de la Ciudad mediante acuerdos de pago vinculados al cumplimiento del Plan de Adecuación.

Artículo 10.- Incentivos Financieros. Los incentivos financieros otorgados siempre se otorgarán en consideración de las condiciones de asequibilidad conforme a la presente ley. A los propietarios que presenten y cumplan un Plan de Adecuación aprobado la Ciudad les otorgará los siguientes incentivos financieros, pudiendo el desarrollador optar por una de las siguientes opciones:

a. Subsidio directo: Otorgamiento de un subsidio de hasta el veinticinco por ciento (25%) del presupuesto requerido para la finalización de la obra, cuyo monto será determinado por la Autoridad de Aplicación en función del grado de asequibilidad.
b. Línea de Crédito UVI: Acceso preferencial a líneas de crédito del Banco Ciudad de Buenos Aires denominadas en Unidades de Vivienda (UVI), sujetas a actualización. Se aplicará una bonificación equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la Tasa Nominal Anual (TNA) de mercado establecida por el Banco Ciudad de Buenos Aires para sus líneas de financiamiento. Dicha línea de crédito y su correspondiente beneficio de tasa subsidiada tendrán un plazo máximo de amortización de hasta quince (15) años.

Artículo 11.- Incentivos administrativos. La Autoridad de Aplicación puede establecer beneficios administrativos para los propietarios que hubieren obtenido la aprobación de un Plan de Adecuación, incluyendo la reducción o exención de derechos y tasas aplicables, y la implementación de circuitos simplificados o abreviados para la gestión de los trámites de obra, en los términos que disponga la reglamentación.

Artículo 12.- Incentivos diferenciales. La reglamentación de la presente norma puede establecer categorías diferenciales de beneficios en función del grado de asequibilidad comprometido en cada proyecto.

Artículo 13.- Garantía de cumplimiento. Los incentivos previstos en la presente ley se otorgan en forma escalonada y condicionada al avance de obra verificado por la Autoridad de Aplicación conforme el cronograma establecido en el Plan de Adecuación aprobado. La Autoridad de Aplicación liberará cada tramo de beneficios únicamente previa constatación del avance comprometido para ese período.

El incumplimiento del cronograma suspende automáticamente el otorgamiento de los tramos pendientes. Los beneficios ya percibidos deben ser restituidos con más los intereses que fije la reglamentación, siendo de aplicación el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 14.- Transferencia de beneficios. Los beneficios e incentivos otorgados en el marco de la presente ley se consideran accesorios al inmueble y se transfieren automáticamente a quien adquiera la titularidad o asuma las obligaciones derivadas del Plan de Adecuación aprobado. El adquirente debe asumir expresamente las obligaciones correspondientes en el instrumento de transferencia, siendo dicha asunción oponible a terceros a partir de su inscripción registral.

La Autoridad de Aplicación deberá ser notificada dentro de los treinta (30) días. La omisión de dicha notificación no invalida la transferencia de beneficios, manteniéndose la responsabilidad solidaria entre transmitente y adquirente hasta su efectiva comunicación.

CAPÍTULO III
MONITOREO, INCUMPLIMIENTO Y SANCIÓN

Artículo 15.- Seguimiento. La Autoridad de Aplicación debe realizar inspecciones periódicas semestrales para verificar el cumplimiento del cronograma establecido en el Plan de Adecuación aprobado. Si se verificase retraso significativo sin causa justificada, puede intimar al propietario para que adecue el cronograma, con un plazo adicional no mayor a noventa (90) días corridos.

Artículo 16.- Incumplimiento del Plan de Adecuación. Se considera incumplimiento del Plan de Adecuación cuando la obra no alcanzare el estado de finalización comprometido dentro del plazo específico otorgado por la Autoridad de Aplicación para cada caso particular, salvo que el beneficiario acredite causas de fuerza mayor debidamente documentadas. En tal caso, la Autoridad de Aplicación puede otorgar, por única vez, una prórroga de hasta trescientos sesenta (360) días corridos.

Artículo 17.- Sanción por incumplimiento del Plan de Adecuación. Verificado el incumplimiento conforme el artículo anterior, el propietario queda sujeto a la pérdida de todos los incentivos otorgados bajo la presente ley, con devolución de los beneficios fiscales ya percibidos, más intereses.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18.- Financiamiento. Los incentivos previstos en la presente ley son financiados con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá prever los recursos necesarios en el proyecto de presupuesto de cada ejercicio fiscal.

Dentro de los noventa (90) días corridos de promulgada la reglamentación, la Autoridad de Aplicación podrá establecer:

a. cupos anuales de proyectos beneficiarios;
b. montos máximos de asistencia por inmueble o por titular;
c. criterios de priorización según el grado de asequibilidad comprometido, el estado de avance de obra, la localización del inmueble y su impacto urbano y habitacional;
d. mecanismos de evaluación técnica, económica y financiera para la asignación de beneficios.

Artículo 19.- Informe a la Legislatura. El Poder Ejecutivo debe remitir a la Legislatura un informe semestral sobre el estado de cumplimiento de los Planes de Adecuación aprobados y/o las sanciones aplicadas.

Artículo 20.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días corridos de su promulgación.

Artículo 21.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Hay una escena que se repite en muchos barrios de la ciudad: una estructura de hormigón a medio terminar que quedó congelada en el tiempo en una esquina, que los vecinos ya incorporaron al paisaje como si siempre hubiera estado así, como si fuera normal. A estas estructuras se las conoce como "esqueletos urbanos", y la ciudad de Buenos Aires tiene muchas. Son estructuras inconclusas que interrumpen el tejido urbano, deterioran los barrios y representan un potencial habitacional desperdiciado en una ciudad que necesita más vivienda asequible.

Los esqueletos son el resultado de obras paralizadas —muchas veces por años, otras por décadas— que quedaron atrapadas entre dificultades financieras, sucesiones complejas, conflictos judiciales o simplemente la inacción. Mientras tanto, los vecinos conviven con estructuras abandonadas que generan inseguridad, degradan el entorno y subutilizan suelo urbano en una ciudad donde el acceso a la vivienda es cada vez más difícil.

Este proyecto parte de reconocer una premisa simple: difícilmente el Estado pueda obligar a los privados a terminar sus obras, pero sí puede crear las condiciones para que hacerlo sea posible y conveniente. Esa es la lógica de los incentivos: no imponer la sanción, sino generar la oportunidad.

El régimen que proponemos es voluntario, escalonado y condicionado al cumplimiento efectivo. No se trata de un beneficio automático ni de un cheque en blanco al sector privado. Cada peso de incentivo fiscal o financiero está atado a un Plan de Adecuación aprobado, a un cronograma verificado por la Autoridad de Aplicación y, fundamentalmente, a un compromiso genuino de asequibilidad habitacional. Sin esa condición, no hay régimen posible. El sentido es claro: si el destino del inmueble no contempla valores de venta o locación razonables con los ingresos de la zona, el Plan no puede habilitarse bajo ninguna circunstancia.

El proyecto combina tres tipos de incentivos. En materia fiscal, propone la exención del ABL durante el período de obra y la posibilidad de compensar deudas preexistentes con la Ciudad mediante acuerdos vinculados al avance. En materia financiera, el desarrollador puede optar entre un subsidio directo de hasta el 25% del presupuesto de finalización o el acceso a líneas de crédito UVI del Banco Ciudad con una bonificación del 40% sobre la tasa de mercado, con hasta quince años de amortización. En materia administrativa, la reglamentación podrá establecer circuitos simplificados para la gestión de trámites de obra, reduciendo la burocracia que hoy desincentiva incluso a quienes quieren avanzar.

Los incentivos se liberan en forma escalonada, previa verificación del avance comprometido. El incumplimiento suspende automáticamente los tramos pendientes y obliga a la devolución de lo ya percibido. No hay lugar para el oportunismo: quien no cumple, restituye.

El proyecto también contempla la transferencia automática de beneficios ante un cambio de titularidad, evitando que un nuevo desarrollador deba empezar de cero cuando adquiere un inmueble con Plan aprobado. Esta previsión es importante para dinamizar el mercado de activos paralizados y facilitar que quienes sí tienen capacidad de ejecución puedan hacerse cargo de proyectos que otros no pudieron concretar.

Finalmente, establecemos un mecanismo de monitoreo con inspecciones semestrales y un informe periódico a la Legislatura. La transparencia no es algo accesorio: es la única forma de garantizar que este régimen cumpla su objetivo y no se convierta en una herramienta de beneficio sin contrapartida real.

Buenos Aires necesita más vivienda. Tiene estructuras capaces de proveerla. Este proyecto propone el puente entre esas dos realidades. Es una política razonable, fiscalmente responsable y socialmente orientada.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Firmado digitalmente por Emmanuel Alberto Ferrario
Fecha:28/05/2026 13:11:06

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires